МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 08 дугаар сарын 26 № 07/21 Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
И.ДОРЖСҮРЭН ТАНАА

Комисс холбогдох мэргэжлийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын сургууль болон дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдийн Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд 2024 оны 05 дугаар сарын 24, мөн оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтын явцад сургуулийн дотуур байрын гадна, доторх нөхцөл байдалд үзлэг хийж, сургуулийн удирдлага, дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд хяналт шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байр нь 1978 онд, 80 хүүхдийн дотуур байр нь 1984 онд тус тус баригдсан, 40-46 жилийн насжилттай. Дээрх барилгууд нь паспортжуулалтын мэргэжлийн дүгнэлт гаргуулаагүй, ашиглалтын гэрчилгээ аваагүй, батлагдсан зураг төсөл байхгүй, хавар, намрын улиралд ерөнхий үзлэг хийгдээгүй, гадна тохижилт дутуу хийгдсэн агааржуулалтын шугам, хоолой байхгүй, давхар дундын шатны алхам маршуудын налуу стандарт бус, даацын бус хана хагарч цуурсан, хаалга цонх, шал хана, дотор гадна тал хуучирч муудсан, эвдэрч гэмтсэн нөхцөл байдал тогтоогдож аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагчийн 2024 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02-26-01/082/12, 02-2601/082/13 дугаар дүгнэлтүүдээр барилгын ашиглалтын үеийн аюулгүй байдал хангахгүй, 100 хүүхдийн дотуур байр 51,1 хувиар, 80 хүүхдийн дотуур байр 52,3 хувиар тус тус их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн байна. 100 хүүхдийн багтаамжтай дотуур байр нь өвлийн улиралд дулаан алдалт ихтэй, хүйтэн, хүүхэд амьдрах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэний улмаас 2023-2024 оны хичээлийн жилд 80 хүүхдийн байранд хүүхдүүдээ шилжүүлэн байрлуулжээ. Түүнчлэн 2 байрын гадна, дотно орчинд үзлэг хийхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан төлөвлөлтгүй, хүүхдүүд усанд орох нөхцөл боломжоор хангагдаагүй, гадна орчны тохижилт хийгдээгүй, ногоон байгууламж хангалтгүй, гэрэлтүүлэг, тэмдэг, тэмдэглэгээ дутагдалтай, спортын талбайн дасгал хөдөлгөөн хийх төхөөрөмж нь хуучирсан, тохижилт байхгүй, гадаах гүйлтийн тойроггүй байна. Мөн хүүхэд байрлах бүх өрөөнүүдэд цахилгааны залгуургүй,

15006006

хаалганууд түгжээгүй байгаа нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дахь заалтад заасныг хангахгүй, MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага" стандартын холбогдох шаардлагуудад нийцэхгүй байна.

2. Тус сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байранд 6 камер, 80 хүүхдийн дотуур байранд 4 хяналтын камер байрлуулсан ба дотуур байруудын хөгжлийн өрөөнүүд, гал тогооны хүүхэд хооллох хэсэг, гадаах тоглоомын талбай, ариун цэврийн байгууламж руу хүрэх зам зэрэг орчинд камерын хяналтгүй, дотуур байрын гадаад, дотоод орчныг бүхэлд нь хянаж, хүүхдийн аюулгүй байдалд хяналт тавих нөхцөл хангагдаагүй байна. Тус сургуулийн "Хүүхдийн дотуур байрын камер хянах журам"-тай танилцахад 2022 онд батлан гаргаснаас хойш Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлээгүй, MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ ерөнхий шаардлага" стандарт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/239 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ыг тус тус зөрчиж байна.

3. Сургуулийн тогооч нь хоолны жор, технологийн картад орц, илчлэг, шим тэжээллэг чанар, боловсруулах технологи ажиллагааг бүрэн тусгаж мөрдөж ажилладаггүй, хоолыг олгохоос өмнө температурын хяналтыг хийж, бүртгэл хөтөлдөггүй, шалгалтын үеэр тухайн үеийн хоолны дээж үнэр орсон байсан ба хөргөх төхөөрөмж ажиллаагүй, хөргөгчийн температурын хяналтыг тогтмол тавиагүйтэй холбоотой байсан. Дотуур байранд амьдарч байгаа сурагчдын төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлагад "хоолондоо цаддаггүй, өглөө дан талх цай, өдөр нэг хоол, орой нэг хоол өгдөг, хоолоо цагт нь өгдөггүй, ихэнхдээ цагаасаа оройтож өгдөг, хоол нэмүүлэх боломжгүй байдаг тухай" онцолж байсан. Сургуулийн захирлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр баталсан "Дотуур байрын хүүхдийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн 4 дүгээр улирлын хоолны цэс"-тэй танилцахад өглөөний цай, өдрийн хоол цай, үдийн унданд жимсний шүүс, аарц, сүү, цай / 7 хоногийн 5 өдөр/, оройн хоол өгөхөөр баталсан байна.

Үүнээс үзэхэд Хүнсний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, MNS 7005:2023, "Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага" стандартын 6.4, 6.5, 6.7, MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага" стандартын 6.4.5 дахь заалтад заасныг;

Сургууль нь төвлөрсөн бус усан хангамжтай буюу гүнийн худгийн усыг хүнсэнд хэрэглэдэг бөгөөд 2023 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс хойш одоог хүртэл шинжилгээнд хамруулж, ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавиагүй, дотуур байруудад байршуулсан ус цэвэршүүлэгч аппаратын шүүлтүүрийг сольсон эсэх нь тодорхойгүй, бүртгэл хөтлөөгүй байгаа нь Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалт, MNS 0900:2018, "Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ" стандартын 7.1, MNS 6799:2019, "Сургалт, хүмүүжлийн орчны эрүүл ахуйн шаардлага" стандартын 5.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг тус тус мөрдөж ажиллаагүй нь эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байгааг илтгэж байна. Түүнчлэн дотуур байрын хүүхдүүдийн хоолыг галлагаатай

зууханд боловсруулж, бэлтгэж байгаа нь гал тогооны ажилтнуудын ачааллыг ихэсгэж, ажиллах нөхцөл байдалд хүндрэл учруулж байна.

Тус шалгалтын үр дүнг үндэслэн тус аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагчийн хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны асуудлаар "Сургуулийн захиралд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 08-26-02/040/95 дугаар албан шаардлага"-ыг хүргүүлснийг дурдах нь зүйтэй.

4. Дотуур байруудад эрүүл мэндийн өрөөгүй, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тоног төхөөрөмж байхгүй, анхны тусламжийн хайрцагт шаардлагатай эм, хэрэгсэл байдаггүй, холбогдох бүртгэлүүдийг хөтлөөгүй байна. Хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн дэвтэр хөтлөөгүй, товлолт дархлаажуулалтад хамруулсан эсэх мэдээлэл байхгүй, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт насны ангиллаар улирал, хагас жил тутамд хамруулаагүй, хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл ахуйн зөв дадал, зан үйлд сургах сургалт зохион байгуулаагүй, хүүхдийн өсөлт хөгжил, зан төлөвт гарч буй өөрчлөлтийг ажиглаж, холбогдох арга хэмжээ авах талаар хийж хэрэгжүүлсэн ажил байхгүй байгаа нь MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага" стандартын 5 дугаар зүйлийн 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, мөн стандартын 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 дахь хэсэгт заасан шаардлагад нийцэхгүй байна.

5. Дотуур байрын дотоод журам, дотуур байрын материаллаг болон нийгмийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, дүгнэлт, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэдтэй ажиллах төлөвлөгөө, хүүхдийн бэртэл гэмтэл, өвчлөл, сэтгэл санааны байдал, айдас, хичээл таслалт, сургууль завсардалт зэрэг хүүхдийн бие махбод, сэтгэл санаа, зан үйлд гарч байгаа сөрөг нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох, хүчирхийллээс үүдэлтэй эсэхийг тандах чиглэлийн судалгаа, дотуур байрын орчны эрсдэлийн үнэлгээ, хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд хүргэх өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааны жагсаалт, эрсдэлийг бууруулах, эрсдэл болон хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө, хичээлээс гадуурх сургалт, авьяасыг дэмжих нэмэлт сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, удирдамж тус тус батлан гаргаж, мөрдөөгүй байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, Хүүхэд хамгаллын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.10 дахь заалт, MNS 6781:2019, "Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага" стандартын 6.3, 9.1 дэх заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны А/239 дугаар тушаалаар баталсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин, дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-ын 3.2, 5.3, 6.1 дэх хэсэгт заасныг тус тус мөрдөж ажиллаагүй байна.

6. Сургуулийн холбогдох албан тушаалтнаас дотуур байрын сурагчдыг даам, шатар тоглож сургахаар ажиллаж байна гэсэн тайлбар, мэдээлэл ирүүлснээс өөр дугуйлан, хөгжлийн хөтөлбөр, авьяасыг дэмжих нэмэлт сургалт зохион байгуулаагүй. Хөгжлийн өрөөтэй боловч тохижилт хангалтгүй, зураг /охидын байрын хөгжлийн өрөөний зураг ажиллагаагүй байсан/, компьютер, хүүхдийн сэтгэхүй, оюун ухаан хөгжүүлэх төрөл бүрийн тоглоом, наадгай, хөгжлийн өрөө, номын санд хүүхдүүд суух сандал, ширээ шаардлагатай бусад эд зүйлсээр хангагдаагүй. Кабелийн телевиз, интернэт ашигладаггүй, хүүхдүүд цаг үеийн мэдээ

мэдээлэл авах, сурч хөгжих нөхцөл дутмаг, дотуур байруудын номын санд ном, сурах бичиг сонин сэтгүүл дутагдалтай байна.

Сургуулийн удирдлагын зүгээс дотуур байрын орчин нөхцөлийг сайжруулахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх зорилгоор 2023 онд Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд сургуулийн гадна биеийн тамирын талбайг засварлуулах, Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт дотуур байрын хүүхдүүдийн хатуу эдлэл, 100 хүүхдийн дотуур байрын цахилгааны монтаж, сантехникийн засвар, хөгжмийн хичээлийн техник хэрэгсэл худалдан авах, Бат-Өлзий сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 100 хүүхдийн дотуур байрын цонх солих, хатуу эдлэлийг шинэчлэх зэрэг асуудлаар тус тус хандан санаачилгатай ажилласныг дурдах нь зүйтэй. Гэвч одоогийн байдлаар сумын орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтээр дотуур байрын хатуу эдлэлийг шинэчлэхэд 62 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлж, бусад асуудлууд шийдвэрлэгдээгүй өнөөг хүрчээ.

Үүнээс үзэхэд хүүхдийг сурч, хөгжихөд дэмжлэг болохуйц үйл ажиллагаа, орчин нөхцөл хангалтгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах шаардлагыг хүргүүлж байна.Үүнд:

1. Сургуулийн 100 хүүхдийн дотуур байрын дулаан алдалтын шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, засварлуулах асуудлыг нэн яаралтай шийдвэрлэх;
2. Камерыг ашиглах, бичлэг хадгалах, хянах журмыг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн, батлан мөрдүүлэх, барилгын шат, булан, нийтийн хэсгийг бүхэлд нь хянаж байхаар камер суурилуулах, тоог нэмэх;
3. Дотуур байрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх ёстой, боловсруулж, батлаагүй дүрэм, журмыг тодорхойлж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дагуу зохион бүрдүүлж, мөрдөх;
4. Дотуур байрын хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулж хэвших, эмчийн үзлэгийн өрөөтэй болгох, шаардлагатай эм хэрэгслийн нөхөн хангалтыг цаг тухай бүрд нь хийж хэвших;
5. Интернэт, кабелийн телевиз, тоглоом, наадгай, ширээ сандал, ном, гарын авлага, сурах бичиг болон гадаад, дотоод орчны тохижилтыг стандартын шаардлагад нийцүүлэхэд шаардлагатай зардлын тооцооллыг гаргаж, нэн даруй засварлах;
6. Дотуур байрын гал тогоог стандартын шаардлагад нийцүүлэх, хоол хүнсний чанар хүртээмжид байнга хяналт тавьж, хоолны орц, норм, илчлэгийн хувь хэмжээг тогтмол шалгаж хэвших, галлагаатай зуухыг халж зориулалтын цахилгаан зуухаар солих;
7. Дотуур байранд амьдарч буй сурагчдын хувийн нууцтай холбоотой мэдээллийг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн хамгаалах зохицуулалтыг дотоод журамд тусгах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
8. Сурагчдын санал, хүсэлтийг тусгаж, 2024-2025 оны хичээлийн жилээс мөрдөгдөх хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах;
9. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй дотуур байруудын орчин, нөхцөл байдал, үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж, хяналт үнэлгээ хийж шаардлага хангахгүй дотуур байруудын жагсаалтыг гаргаж, үе шаттай стандартад нийцүүлэн шинэчлэх, хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд Шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар нотлох баримтын хамт мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ